粉笔直播课

理论攻坚-管理 5

（笔记）

主讲教师：王晓雪

授课时间：2025.07.19

粉笔事考·官方微信

理论攻坚-管理 5（笔记）

【答案汇总】

第四节 1-5：× √BBD；6：CD

第五节 1-5：×DA×B

第六节 1-5：×××√C；6：A

第七节 1-5：√/×/A/C/BD

第四节　奖励与处分

一、奖励

（一）原则

坚持精神奖励与物质奖励相结合、以精神奖励为主；

坚持定期奖励与及时奖励相结合、以定期奖励为主。

【解析】奖励与处分：重点。

1.事业单位既有精神奖励也有物质奖励，精神奖励指的是表扬、夸奖，颁发一个奖状、证书，树立成典范，物质奖励就是钱、奖金。事业单位中，要以精神奖励为主。虽然大家都喜欢实实在在的东西，但毕竟是为人民服务的，要有高尚的思想节操。

2.坚持定期奖励与及时奖励相结合、以定期奖励为主。定期奖励是以一定的期限进行的奖励，如年度、聘期；及时奖励是处理了突发事件或者完成了某项重大的工作任务。如一些科学家在某个领域取得了重大成就、作出了特别贡献，此时就会及时奖励，发放奖励、证书、奖金。

3.经常挖空考查以谁为主，前半句话谁在前，后半句就是以谁为主。

第四节　奖励与处分

一、奖励

（二）类型

奖励分为嘉奖、记功、记大功、授予荣誉称号。

（三）比例

给予工作人员嘉奖、记功，一般分别不超过工作人员总数的 20%、2%，事业单位整体表现突出的，其工作人员嘉奖比例一般不超过 25%。

【解析】

1. 类型奖励分为嘉奖、记功、记大功、授予荣誉称号（多选题）。最高荣誉是授予荣誉称号（单选题），事业单位的奖励没有一等功、二等功，军队和公务员中有这种说法。

2. 比例：给予工作人员嘉奖、记功，一般分别不超过工作人员总数的 20%、2%，单位有 100 人，给予嘉奖的人数不超过 20 人，记功人数不超过 2 人。事业单位整体表现突出的，如抗洪抢险中冲锋在第一线，不怕苦、不怕累，整个单位表现突出，其工作人员嘉奖比例可以提高，一般不超过 25%。

3. 记大功是要报省级事业单位人事综合管理部门批准并作出的，所以在条例当中并没有明确的进行规定比例到底是多少。嘉奖、记功由本单位或者上级主管部门就能决定，不需要报省级。

二、处分

（一）原则、种类与期间

给予事业单位工作人员处分，应当坚持党管干部、党管人才原则；坚持公正、公平；坚持惩治与教育相结合。

中华人民共和国中央人民政府
www.gov.cn

首页 | 简 | 繁 | EN | 登录 | 邮箱 | 无障碍

事业单位工作人员处分规定

第一章 总则

第一条 为严明事业单位纪律规矩，规范事业单位工作人员行为，保证事业单位及其工作人员依法履职，根据《中华人民共和国公职人员政务处分法》和《事业单位人事管理条例》，制定本规定。

第二条 事业单位工作人员违规违纪违法，应当承担纪律责任的，依照本规定给予处分。

任免机关、事业单位对事业单位中从事管理的人员给予处分，适用《中华人民共和国公职人员政务处分法》第二章、第三章规定。处分的程序、申诉等适用本规定。

【解析】处分：2023 年 11 月出台了新的规定，即《事业单位工作人员处分规定》。

1. 处分要本着坚持党管干部、党管人才原则（党原）；坚持公正、公平；坚持惩治与教育相结合（多选题）。给处分是为了惩治、教育，让以后不犯相同错误。

2. 口诀：党原公平惩治。就算是党员，也要公平接受惩治，处分不会偏袒任何人。

（一）原则、种类与期间

处分分为警告（6 个月）、记过（12 个月）、降低岗位等级（24 个月）、开除。

任免机关、事业单位对事业单位中从事管理的人员给予处分，适用《公职人员政务处分法》第二章、第三章规定，即事业单位中从事管理的人员适用《公职人员政务处分法》规定的六种处分种类：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。

【解析】

1. 处分分为警告（6 个月）、记过（12 个月）、降低岗位等级（24 个月）、开除（离开单位）。

2. 事业单位中从事管理的人员适用《公职人员政务处分法》第二章、第三章规定，即事业单位中从事管理的人员适用《公职人员政务处分法》规定的六种处分种类：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。这六种处分类型就是公务员的处分类型。从事管理的人员就是事业单位的领导班子，如学校的校长、副校长，医院的院长、副院长，这些人如果犯错，和公务员受一样的处分。处分期：警告（6 个月）、记过（12 个月）、记大过（18 个月）、降级（24 个月）、撤职（24 个月）、开除。

3. 撤职是撤销了职务，原来是单位的领导，现在撤销了职务，只是普通老师了。开除是彻底离开了这个学校。

4. 领导被撤职了，24 个月之后，不会恢复职位。

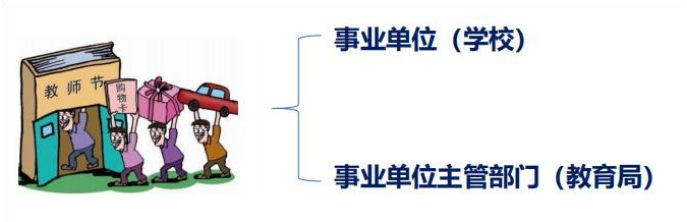
5. 事业单位的处分类型有两种，有四种的、六种的，要具体问题具体分析，如张三是某学校的校长/医院院长/其他领导人，犯错适用六种处分类型；如果没有提到是领导，此时默认是普通工作人员，适用于四种处分类型。

（二）处分权限

事业单位工作人员的处分，按照干部人事管理权限，由事业单位或者事业单

位主管部门决定。

开除处分由事业单位主管部门决定，并报同级事业单位人事综合管理部门备案。

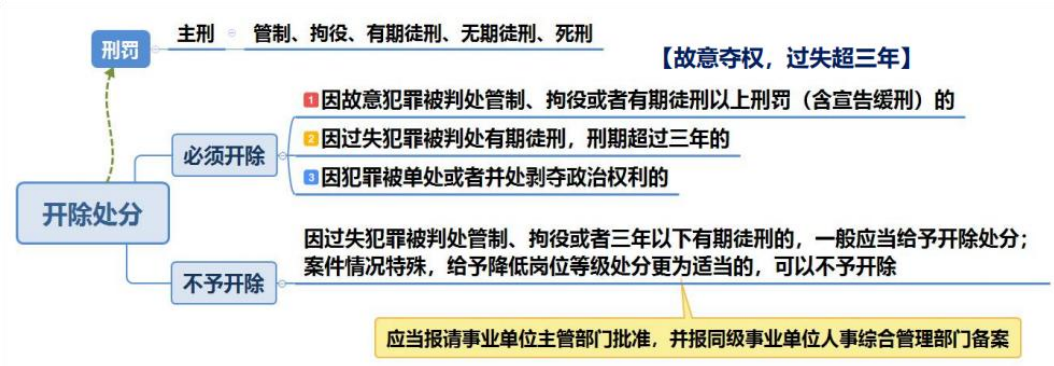


【解析】

1. 事业单位工作人员的处分，按照干部人事管理权限，由事业单位或者事业单位主管部门决定。“或者”的关系，都能决定，不是同时。如甲是小学老师，收了家长的红包被举报了，学校可以给警告处分，主管部门教育局也可以给处分，二者是“或者”的关系，不是同时。

2. 开除处分（太严重了）由事业单位主管部门决定，并报同级事业单位人事综合管理部门备案。如甲是学校的财务，挪用公款 200 万元，此时不能由学校决定，要由教育局决定，还要报同级事业单位人事综合管理部门备案。同级事业单位人事综合管理部门具体来说是人社局。教育局是政府的办事机构，同级的事业单位人事综合管理部门对应人力资源和社会保障局。

（三）处分与刑罚



【解析】

1. 刑罚：主刑包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑

2. 必须开除：

（1）因故意犯罪被判处管制、拘役或者有期徒刑以上（包括有期徒刑、无

期徒刑、死刑）刑罚（含宣告缓刑）的。故意犯罪是明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果的发生，主观上就想这样，是故意的，此时不能容忍，直接开除即可。

（2）因过失犯罪被判处有期徒刑，刑期超过三年的。

（3）因犯罪被单处或者并处剥夺政治权利的。

（4）口诀：故意（1）夺权（3），过失超三年（2）。

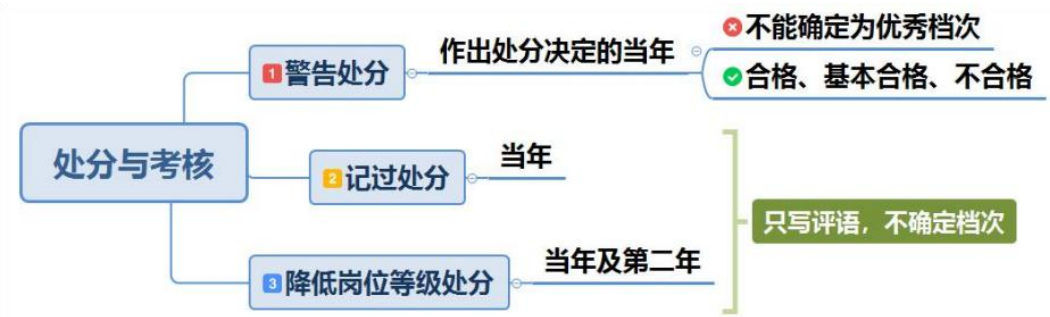
3. 不予开除：因过失犯罪被判处管制、拘役或者三年以下有期徒刑的，一般应当给予开除处分；案件情况特殊，给予降低岗位等级处分更为适当的，可以不予开除。如张三因过失犯罪被拘役，正常来说应该给予开除处分，但是张三政治素养好，对党忠诚、业绩突出，曾经做出过重大贡献，此时可以不予开除，降低岗位等级即可。这种情况极为特殊，事业单位自己不能决定，应当报请事业单位主管部门批准，并报同级事业单位人事综合管理部门备案。

【知识链接】

事业单位工作人员因犯罪被单处罚金，或者犯罪情节轻微，人民检察院依法作出不起诉决定或者人民法院依法免予刑事处罚的，给予降低岗位等级处分；造成不良影响的，给予开除处分。

【解析】事业单位工作人员因犯罪被单处罚金，或者犯罪情节轻微，人民检察院依法作出不起诉决定或者人民法院依法免予刑事处罚的，给予降低岗位等级处分；造成不良影响的，给予开除处分。

（四）处分与考核、岗位调整



①2023 年 11 月，受到警告处分，处分期（　）个月，解除处分是（　），（　）年，年度考核结果不能确定为优秀。

②2023 年 11 月，受到记过处分，处分期（　）个月，解除处分是（　），（　）年，年度考核只写评语，不确定档次。

【解析】处分与考核：

1. 警告处分：作出处分决定的当年。

（1）不能确定为优秀档次。处分是有期限的，有时候会跨年，算作出决定处分的那一年。如 2023 年 11 月，受到警告处分，处分期 6 个月，解除处分是 2024 年 5 年，2023 年，年度考核结果不能确定为优秀。

（2）合格、基本合格、不合格。

2. 记过处分：12 个月，一定会跨年，所以参加当年的年度考核，只写评语，不确定档次。2023 年 11 月，受到记过处分，处分期 12 个月，解除处分是 2024 年 11 月，2023 年，年度考核只写评语，不确定档次。2024 年就没有影响了。

3. 降低岗位等级处分：当年及第二年。处分期是 24 个月，只写评语，不确定档次。2023 年 11 月，受到降低岗位等级处分，处分期 24 个月，解除处分是 2025 年 11 月，2023 年、2024 年，年度考核只写评语，不确定档次。2025 年没有影响。

（四）处分与考核、岗位调整

【解析】

1. 在受处分期间，不得聘用到高于现聘岗位和职员等级。受到警告、记过、降低岗位等级的处分，期间不能升职。犯错了，能保住现在的岗位就不错了。

2. 降低岗位等级。

（1）自处分决定生效之日起降低一个以上岗位和职员等级聘用，按照事业

单位收入分配有关规定确定其工资待遇。如专业技术岗 10 级，有一天犯错了，降级是降到 11 级，严重可能降到 13 级。工资和岗位挂钩，要重新确定工资待遇，也会跟着降级。

（2）对同时在管理和专业技术两类岗位任职的事业单位工作人员发生违规违纪违法行为的，给予降低岗位等级处分时，应当同时降低两类岗位的等级。极为特殊，有所了解即可。

（3）“双肩挑”：一般来说事业单位工作人员不能兼任两个岗位，除非情况特殊，如张三是一所大学的工作人员，同时兼任管理岗 6 级和专业技术岗 4 级，张三由于挪用公款，要降低岗位等级，此时都要降级，管理岗降到 7 级，技术岗降到 5 级，要同时降低。

3. 开除：自处分决定生效之日起，终止其与事业单位的人事关系。意味着和事业单位解除聘用合同。

【知识链接】

事业单位工作人员受到记过以上处分的，在受处分期间不得参加专业技术职称评审或者工勤技能人员职业技能等级认定。

事业单位工作人员因不明真相被裹挟或者被胁迫参与违规违纪违法活动，经批评教育后确有悔改表现的，可以减轻、免予或者不予处分。

【解析】

1. 事业单位工作人员受到记过以上处分的，在受处分期间不得参加专业技术职称评审或者工勤技能人员职业技能等级认定。判断：事业单位工作人员受到记过以上处分的，就不能参加专业技术职称评审或者工勤技能人员职业技能等级认定（错误），原因：强调受到记过以上处分。如果受到的是警告处分，可以参加。受到记过处分，不能参加，“以上/以下”包括本数（包括记过）。受到降低岗位等级处分、开除，不能参加。

2. 事业单位工作人员因不明真相被裹挟或者被胁迫参与违规违纪违法活动，经批评教育后确有悔改表现的，可以减轻、免予或者不予处分。看到知道是正确的即可。

3. 免职 VS 撤职：撤职具有惩罚性，免职没有惩罚性，如国家领导人被免职，

调到了别的工作岗位，可能是升职/降职，只是正常的岗位调动。撤职有惩罚性，是做的不好才会撤。

（五）多项处分及处分期

事业单位工作人员同时有两种以上需要给予处分的行为的，应当分别确定其处分。

应当给予的处分种类不同的，执行其中最重的处分；

应当给予开除以外多个相同种类处分的，执行该处分，处分期应当按照一个处分期以上、多个处分期之和以下确定，但是最长不得超过 48 个月。

①因赌博给予记过处分，因挪用公款给予降低岗位等级处分

②因赌博给予记过处分，因失职渎职给予记过处分，因公款旅游给予记过处分

【解析】

1. 事业单位工作人员同时有两种以上需要给予处分的行为的，应当分别确定其处分。如某天甲被举报赌博、挪用公款，单位查了之后，要分别进行处分，针对赌博是记过处分，挪用公款是降低岗位等级处分。受到两种不同的处分，一个轻、一个重，应当给予的处分种类不同的，执行其中最重的处分，即降低岗位等级处分。

2. 处分期限：因赌博给予记过处分（12 个月），因挪用公款给予降低岗位等级处分（24 个月），执行其中最重的处分，即降低岗位等级处分，按照 24 个月执行即可，不需要做加法。

3. 应当给予开除以外多个相同种类处分的，执行该处分，处分期应当按照一个处分期以上、多个处分期之和以下确定，但是最长不得超过 48 个月。如犯了三个错，给予三个记过处分，这是相同种类的处分，记过处分期是 12 个月，多个处分期是 36 个月，处分期是 12-36 个月之间，具体几个月看处分决定单位如何决定。处分期不能无限相加，最长不得超过 48 个月。

（五）多项处分及处分期

事业单位工作人员在受处分期间受到新的处分的，其处分期为原处分期尚未

执行的期限与新处分期限之和，但是最长不得超过 48 个月。

【解析】

1. 事业单位工作人员在受处分期间受到新的处分的，其处分期为原处分期尚未执行的期限与新处分期限之和，但是最长不得超过 48 个月。

2. 如甲原来受到了警告处分，处分期是 6 个月，刚过去了 2 个月，又犯错了，此时单位给了记过处分，处分期变更为 16 个月。原处分期尚未执行的期限是 4 个月，新处分期限是 12 个月，加起来是 16 个月。如果一直犯错，处分期不能无限相加，最长不得超过 48 个月。

（六）对已退休工作人员的处分

已经退休的事业单位工作人员退休前或者退休后有违规违纪违法行为应当受到处分的，不再作出处分决定，但是可以对其立案调查；依规依纪依法应当给予降低岗位等级以上处分的，应当按照规定相应调整其享受的待遇。

【解析】

1. 已经退休的事业单位工作人员退休前或者退休后有违规违纪违法行为应当受到处分的，不再作出处分决定，但是可以对其立案调查。如张三退休了，退休前曾经收受贿赂，退休后才被举报，已经不在事业单位了，此时不再作出处分决定，但是要对违纪行为进行立案调查。判断：张三已经退休了，违纪行为被检举并且属实，应当受到处分并作出处分决定（错误），原因：不再作出处分决定，但是可以立案调查。

2. 依规依纪依法应当给予降低岗位等级以上处分的（岗位调整了），应当按照规定相应调整其享受的待遇。

（七）处分解除

事业单位工作人员受开除以外的处分，在受处分期间有悔改表现，并且没有再出现违规违纪违法情形的，处分期满后自动解除处分。

处分解除后，考核及晋升岗位和职员等级、职称、工资待遇按照国家有关规定执行，不再受原处分的影响。但是，受到降低岗位等级处分的，不恢复受处分前的岗位、职员等级、工资待遇；无岗位、职员等级可降而降低薪级工资的，处

分解除后，不恢复受处分前的薪级工资。

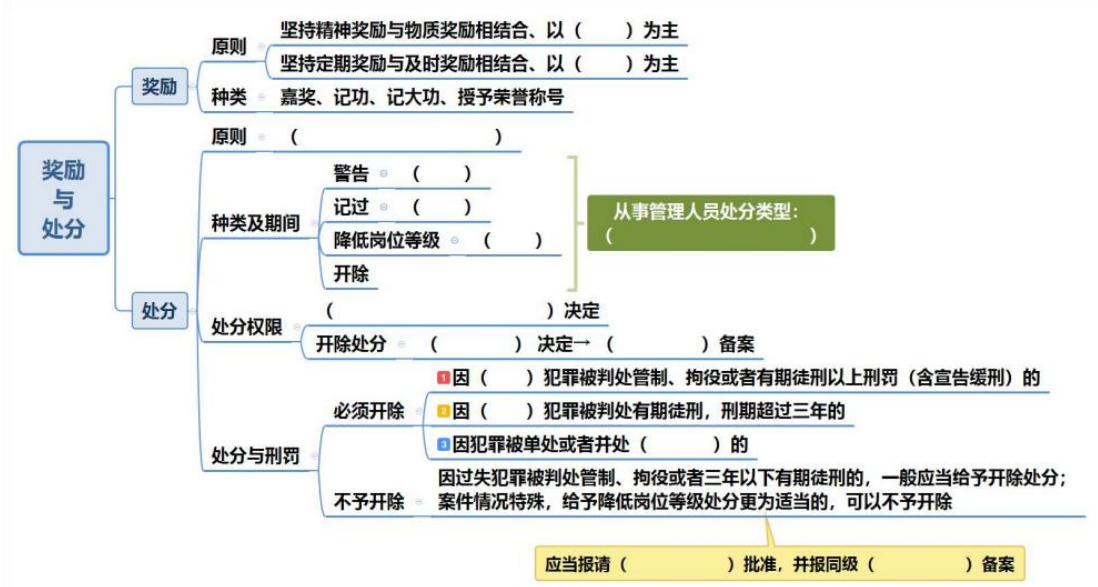
事业单位工作人员的工资：基本工资（岗位工资、薪级工资）+绩效工资+津贴补贴

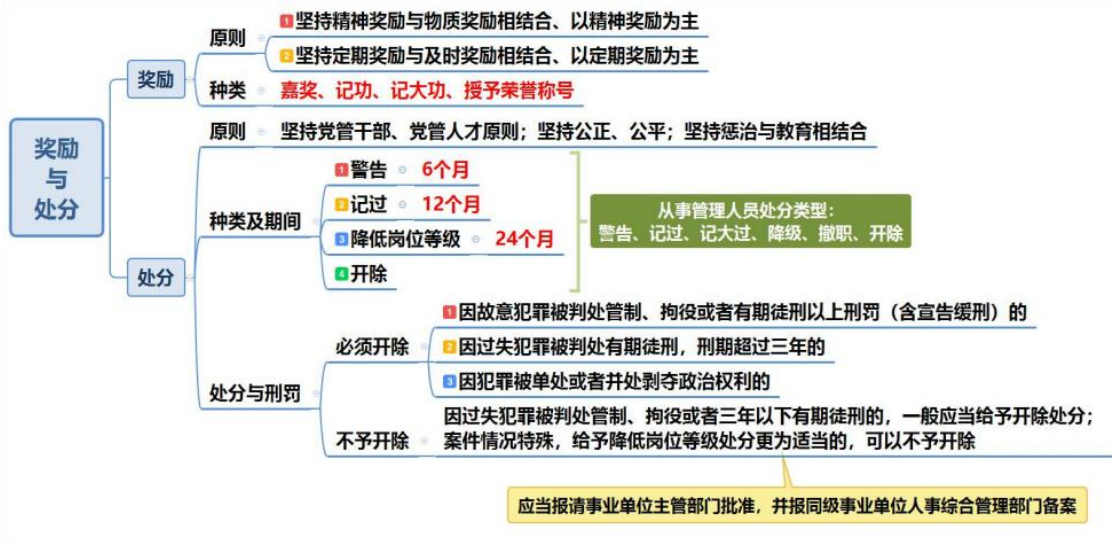
【解析】

1.事业单位工作人员受开除以外的处分，在受处分期间有悔改表现，并且没有再出现违规违纪违法情形的，处分期满后自动解除处分。2023 年出台的《事业单位工作人员处分规定》的要求，但是在 2014 年《事业单位人事管理条例》中不是这么说的，处分期满不是自动解除，而是书面通知解除处分。如受了一个处分，到期了，要写一个书面通知。这两个说法没有正确和错误之分，都是现行条例，考试时要灵活应用。

2.处分解除后，考核及晋升岗位和职员等级、职称、工资待遇按照国家有关规定执行，不再受原处分的影响。可以正常升职加薪。但是，受到降低岗位等级处分的，不恢复受处分前的岗位、职员等级、工资待遇（要重新努力了）；无岗位、职员等级可降而降低薪级工资的，处分解除后，不恢复受处分前的薪级工资。如甲是专业技术岗 13 级，是最低级的岗位，犯错没有岗位等级可降。降不了岗位，就要降工资，降的是薪级工资。

3.事业单位工作人员的工资：基本工资（岗位工资、薪级工资）+绩效工资+津贴补贴。岗位工资和所在的岗位挂钩，但是现在是专业技术岗是 13 级，没有降的空间了，所以要降薪级工资。事业单位管理岗和专业技术岗是设置了 65 个薪级，每个薪级对应着一个工资标准，所以这是可以降的。处分解除之后不恢复原来的薪级工资的，需要重新努力。





【注意】

1. 奖励：

（1）原则：

①坚持精神奖励与物质奖励相结合、以精神奖励为主。

②坚持定期奖励与及时奖励相结合、以定期奖励为主。

（2）种类：嘉奖（一般不超过工作人员总数的 20%）、记功（不超过 2%）、记大功、授予荣誉称号。

2. 处分：

（1）原则：坚持党管干部、党管人才原则；坚持公正、公平；坚持惩治与教育相结合。“党原公平惩治”。

（2）种类及期间：

①警告：6 个月。

②记过：12 个月。

③降低岗位等级：24 个月。依次乘 2 的关系。

④开除。

⑤从事管理人员处分类型：警告（6 个月）、记过（12 个月）、记大过（18 个月）、降级（24 个月）、撤职（24 个月）、开除。

（3）处分权限：

①事业单位或事业单位的主管部门决定。

②开除处分：事业单位的主管部门决定，报事业单位人事综合管理部门备案。

（4）处分与刑罚：

①必须开除：

a. 因故意犯罪被判处管制、拘役或者有期徒刑以上刑罚（含宣告缓刑）的。

b. 因过失犯罪被判处有期徒刑，刑期超过三年的。

c. 因犯罪被单处或者并处剥夺政治权利的。

②不予开除：因过失犯罪被判处管制、拘役或者三年以下有期徒刑的，一般应当给予开除处分；案件情况特殊，给予降低岗位等级处分更为适当的，可以不予开除。应当报请事业单位主管部门批准，并报同级事业单位人事综合管理部门备案。

【注意】

1. 处分与考核：

（1）警告处分：作出处分决定的当年。不能确定为优秀档次。

（2）记过处分：当年。只写评语，不确定档次。

（3）降低岗位等级处分：当年及第二年。只写评语，不确定档次。

2. 处分与岗位：

（1）警告、记过、降低岗位等级。在受处分期间，不得聘用到高于现聘岗位和职员等级。

（2）开除。自处分决定生效之日起，终止其与事业单位的人事关系。

3. 多项处分及处分期：

（1）处分种类不同的。执行其中最重的处分。

（2）多个相同种类处分的：执行该处分，但处分期应当按照一个处分期以上、多个处分期之和以下确定，但是最长不得超过 48 个月。

（3）处分期尚未执行的期限与新处分期限之和，最长不得超过 48 个月。

4. 处分解除：处分期满后自动解除处分。

1.（判断）事业单位给予工作人员奖励，坚持精神奖励与物质奖励相结合、以物质奖励为主的原则。（　）

【解析】1. 以精神奖励为主。【选×】

2.（2023 四川省属·判断）某事业单位工作人员小张受到单位处分，在处

分期剩余 5 个月时，受到新的处分为期 6 个月。小张目前应受处分期限更新为 11 个月。（　）

【解析】2.【选√】

3.（2021 四川广元·单选）《事业单位人事管理条例》规定，奖励分为（　）。

A.嘉奖、记功、授予荣誉称号

B.嘉奖、记功、记大功、授予荣誉称号

C.嘉奖、记三等功、记二等功、记一等功

D.嘉奖、记三等功、记二等功、记一等功、授予荣誉称号

【解析】3.考查奖励类型。【选 B】

4.（2023 四川雅安·单选）事业单位工作人员孙某因触犯法律被判处无期徒刑，单位应给予孙某（　）处分。

A.降职　　B.开除

C.撤职　　D.记大过

【解析】4.不需要看是故意犯罪还是过失犯罪，因为被判处了无期徒刑。【选 B】

5.（2022 四川宜宾·单选）某事业单位工作人员小刚因 A 行为被给予警告的处分，因 B 行为被给予降低岗位等级的处分。对此，下列说法正确的是（　）。

A.执行的处分期应为 18 个月　　B.执行的处分期应为 12 个月

C.应合并执行这两个处分　　D.应执行降低岗位等级的处分

【解析】5.执行重的那一个，降低岗位等级的处分处分期是 24 个月。C 项：不需要合并，排除。【选 D】

6.（多选）2023 年 11 月，中央组织部、人力资源社会保障部印发修订后的《事业单位工作人员处分规定》。关于新修订的《事业单位工作人员处分规定》，下列说法正确的有（　）。

A.事业单位中从事管理的人员沿用执行警告、记过、降低岗位等级、开除四

种处分种类

B.事业单位工作人员因过失犯罪被判处有期徒刑，刑期超过三年的，应给予警告或者记过处分

C.给予事业单位工作人员处分，应当坚持党管干部、党管人才原则

D.给予事业单位工作人员处分，应当坚持惩治与教育相结合

【解析】6.A 项：从事管理的人员，应该和公务员受一样的处分，应该是六种处分类型，排除。B 项：刑期超过三年，直接开除，排除。C 项：党原，当选。【选 CD】

第五节　工资制度与社会保险

一、工资制度

国家建立激励与约束相结合的事业单位工资制度。

事业单位工作人员工资包括基本工资、绩效工资和津贴补贴。

国家建立事业单位工作人员工资的正常增长机制。

事业单位工作人员的工资水平应当与国民经济发展相协调、与社会进步相适应。

【解析】

1.国家建立激励与约束相结合的事业单位工资制度。关键词“激励、约束”，事业单位工作人员的工资和实际工作状况、贡献挂钩，如果工作认真、质量好，绩效就会比别人高，如果每天摸鱼、逛淘宝，工作任务完成不了，此时绩效工资也就没有了，起约束作用。

2.事业单位工作人员工资包括基本工资（岗位工资、薪级工资）、绩效工资和津贴补贴。判断：事业单位工作人员工资包括岗位工资、薪级工资、津贴补贴（错误），原因：岗位工资不能替代基本工资的概念。

3.国家建立事业单位工作人员工资的正常增长机制。随着经济水平的发展，事业单位工作人员的工资也会随之提高，要与国民经济发展相协调，与社会进步相适应。

二、社会保险

事业单位及其工作人员依法参加社会保险，工作人员依法享受社会保险待遇。

【解析】事业单位及其工作人员依法参加社会保险，工作人员依法享受社会保险待遇。《事业单位人事管理条例》中最大的亮点，在这个条例之前，事业单位实施的是双轨制。以前事业单位的工作人员，2014 年之前社保是国家财政全额缴纳，不需要自己出钱，企业是自己缴纳一部分企业缴纳一部分，2014 年之后变为了并轨，没有人是特殊的，都一视同仁，社保都需要自己缴纳一部分，企业/单位缴纳一部分。

基本养老保险实行社会统筹与个人账户相结合。

参加工作、个人缴费年限累计满 15 年的人员，退休后按月发给基本养老金。

基本养老金由基础养老金和个人账户养老金组成。个人账户储存额只用于工作人员养老，不得提前支取，每年按照国家统一公布的记账利率计算利息，免征利息税。

参保人员死亡的，个人账户余额可以依法继承。

机关事业单位在参加基本养老保险的基础上，应当为其工作人员建立职业年金。

【解析】

1. 基本养老保险是五险之一，是个人缴纳工资的 8%，单位缴纳工资的 16%，实行社会统筹与个人账户相结合。

2. 参加工作、个人缴费年限累计满 15 年的人员，退休后按月发给基本养老金。随着法定退休年龄的延迟，按月领取养老金的最低缴费年限也做了相应的调整，设立了一个五年的过渡期。提高最低缴费年限，5 年之后变为 20 年，从 2030 年开始实施。2025-2029 年之间，最低缴费年限是 15 年，之后需要缴纳 20 年。

3. 基本养老金由基础养老金和个人账户养老金组成（有一套计算方法，会根据缴纳养老保险的情况计算出钱数）。个人账户储存额只用于工作人员养老，不

得提前支取，每年按照国家统一公布的记账利率计算利息，免征利息税。

4.参保人员死亡的，个人账户余额可以依法继承。继承的是个人账户的余额，即 8%。

5.机关事业单位在参加基本养老保险的基础上，应当为其工作人员建立职业年金。也需要自己缴纳一部分，事业单位帮忙缴纳一部分，退休之后除了有养老金，还有职业年金。意味着养老金更加丰厚，老年生活更加有保障，生活会更幸福。

1.（2022 四川德阳·判断）事业单位工作人员的工资由国家统一制定，一般入职后五年内不会上调或下降。（　）

【解析】1.工资要与国民经济发展相协调，与社会进步相适应。【选×】

2.（2020 四川广元·单选）国家建立激励与（　）相结合的事业单位工资制度。

A.奖励　　B.处分

C.精神　　D.约束

【解析】2.【选 D】

3.（2020 四川省属·单选）事业单位工作人员工资包括（　）。

①基本工资②职务工资③级别工资④绩效工资⑤津贴补贴

A.①④⑤　　B.①③④

C.②③④　　D.②③⑤

【解析】3.【选 A】

4.（2020 四川德阳·判断）事业单位基本养老保险参保人员死亡的，其个人账户余额不作为遗产继承。（　）

【解析】4.可以继承。【选×】

5.（单选）根据《事业单位人事管理条例》的相关规定，下列关于事业单位

工资福利的相关表述错误的一项是（　）。

A.建立激励和约束相结合的事业单位工资制度

B.事业单位工作人员的工资水平应当高于社会平均水平

C.事业单位工资分配应当考虑行业特点等特殊情况

D.建立事业单位工作人员工资的正常增长机制

【解析】5.选非题。B 项：与国民经济发展相协调，与社会进步相适应，当选。C 项：有些行业高危，工资自然就多一些，有些人做行政工作，每天坐办公室，工资就低一些，所以要考虑行业特点，排除。【选 B】

第六节　人事争议处理

【解析】人事争议处理：不同类型的人事争议，有不同的处理方法。

1.人事处理相关争议/内部人事争议：如单位给甲处分、考核结果不合格，甲认为不对，这就是人事处理相关争议。单位给甲处分，甲被动接受，此时甲和单位之间的地位不平等。

（1）依据：《事业单位工作人员申诉规定》。

（2）路径：复核-申诉-再申诉。

2.聘用制相关劳动争议：如劳动关系、合同纠纷、订立/变更/解除合同的过程中发生争议，此时工作人员与单位之间是平等主体。

（1）依据：《劳动争议调解仲裁法》。

（2）路径：协商-调解-仲裁-诉讼。

一、人事处理相关争议

（一）途径

事业单位工作人员对涉及本人的人事处理不服的，可以依照《事业单位工作人员申诉规定》申请复核；对复核结果不服的，可以依照《事业单位工作人员申

诉规定》提出申诉、再申诉。

【解析】途径：

1.事业单位工作人员对涉及本人的人事处理不服的（如对单位给予的处分决定或者考核结果不服），可以依照《事业单位工作人员申诉规定》申请复核（找作出处分决定的原单位申请复核）；对复核结果不服的，可以依照《事业单位工作人员申诉规定》提出申诉、再申诉（找人事管理综合管理部门、主管部门）。

2.不能跳过复核这一步，直接提出申诉、再申诉；一定是先申请复核，对复核结果不满意，再提出申诉、再申诉。

（二）情形

事业单位工作人员对涉及本人的下列人事处理不服，可以申请复核或者提出申诉、再申诉：

（1）处分【警告、记过、降低岗位等级、开除】

（2）清退违规进人

（3）撤销奖励【嘉奖、记功、记大功、授予荣誉称号】

（4）考核定为基本合格或者不合格

（5）未按国家规定确定或者扣减工资福利待遇

（6）法律、法规、规章规定可以提出申诉的其他人事处理

【解析】事业单位工作人员对涉及本人的下列人事处理不服，可以申请复核或者提出申诉、再申诉（6 种情形）：常考 1、3、4。

1.处分（警告、记过、降低岗位等级、开除）：如果被通报批评，不能申请复核或者提出申诉、再申诉，因为处分类型中没有通报批评。

2.清退违规进人：之前事业单位不规范时，一些人“走后门”进入事业单位，这些人已经工作了 20 多年，兢兢业业、吃苦耐劳，现在查出来属于违规进人要进行清退，此时可以申请复核或者提出申诉、再申诉。

3.撤销奖励（嘉奖、记功、记大功、授予荣誉称号）：如某人因见义勇为被授予荣誉称号，不久之后又无缘无故被撤销，此时可以申请复核或者提出申诉、再申诉。

4.考核定为基本合格或者不合格（比较低的两个档次）：如果考核结果为合

格，不能申请复核或者提出申诉、再申诉。

5.未按国家规定确定或者扣减工资福利待遇：关键词“未按国家规定”，比如国家规定每年 12 月四川要发放取暖津贴，单位未发放的，可以申请复核或者提出申诉、再申诉。

6.法律、法规、规章规定可以提出申诉的其他人事处理（兜底条款）。

（三）其他

1.处理事业单位工作人员申诉，应当坚持合法、公正、公平、及时的原则，依照规定的权限、条件和程序进行。

2.复核、申诉、再申诉期间不停止人事处理的执行。

3.事业单位工作人员不因申请复核或者提出申诉、再申诉而被加重处理。

4.复核、申诉、再申诉应当由事业单位工作人员本人申请。本人丧失行为能力、部分丧失行为能力或者死亡的，可以由其近亲属或监护人代为申请。

5.申请人申请复核和提出申诉、再申诉，应当提交申请书，同时提交原人事处理决定、复核决定或者申诉处理决定等材料的复印件。申请书可以通过当面提交、邮寄或者传真等方式提出。

6.申请复核或者提出申诉、再申诉的时效期间为 30 日。

7.申诉公正委员会组成人数应当是单数，不得少于 3 人。

【解析】其他：能够判断对错即可。

1.处理事业单位工作人员申诉，应当坚持合法、公正、公平、及时（不能拖着不办）的原则（考查三观），依照规定的权限、条件和程序进行。

2.复核、申诉、再申诉期间不停止人事处理的执行：比如单位给甲警告处分，甲认为不合理，申请复核，不能和领导说“你先别警告我，等流程走完再决定是否继续处分”。

3.事业单位工作人员不因申请复核或者提出申诉、再申诉而被加重处理：否则没有人敢维护自身的权益，否则没有公正、公平而已。

4.复核、申诉、再申诉应当由事业单位工作人员本人申请（自己的事情自己做）。本人丧失行为能力（植物人）、部分丧失行为能力或者死亡的，可以由其近亲属或监护人代为申请（特殊情况）。判断：复核、申诉、再申诉只能由事业

单位工作人员本人申请（错误），原因：有特殊情况。

5. 申请人申请复核和提出申诉、再申诉，应当提交申请书，同时提交原人事处理决定、复核决定或者申诉处理决定等材料的复印件。申请书可以通过当面提交、邮寄或者传真等方式提出。判断：申请书一定要当面提交（错误），原因：还可以邮寄和传真。

6. 申请复核或者提出申诉、再申诉的时效期间为 30 日（而非 30 工作日）：每个的时效期间都是 30 日。

7. 在处理申诉、再申诉时主管部门或事业单位人事综合管理部门要组成申诉公正委员会，申诉公正委员会组成人数应当是单数（如果是双数可能出现 2:2 的情况，无法达成结果），不得少于 3 人（考查过人数）。

二、聘用制相关劳动争议

（一）依据

事业单位工作人员与所在单位发生人事争议的，依照《劳动争议调解仲裁法》等有关规定处理。

（二）原则

当事人在人事争议处理中的地位平等，适用法律、法规平等。处理人事争议，应当注重调解，遵循合法、公正、及时的原则，以事实为依据，以法律为准绳。

【解析】聘用制相关劳动争议：

1. 依据：事业单位工作人员与所在单位（两个平等主体）发生人事争议的，依照《劳动争议调解仲裁法》（记忆法条名称，不是《劳动合同法》《公务员法》）等有关规定处理。

2. 原则：当事人在人事争议处理中的地位平等，适用法律、法规平等。处理人事争议，应当注重调解（大家都是平等的），遵循合法、公正、及时的原则，以事实为依据，以法律为准绳（简单了解即可）。

（三）途径

协商：发生劳动争议，劳动者可以与用人单位协商，也可以请工会或者第三方共同与用人单位协商，达成和解协议；
调解：当事人不愿协商、协商不成或者达成和解协议后不履行的，可以向调解组织申请调解；
仲裁：不愿调解、调解不成或者达成调解协议后不履行的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；
诉讼：对仲裁裁决不服的，除本法另有规定的外，可以向人民法院提起诉讼。

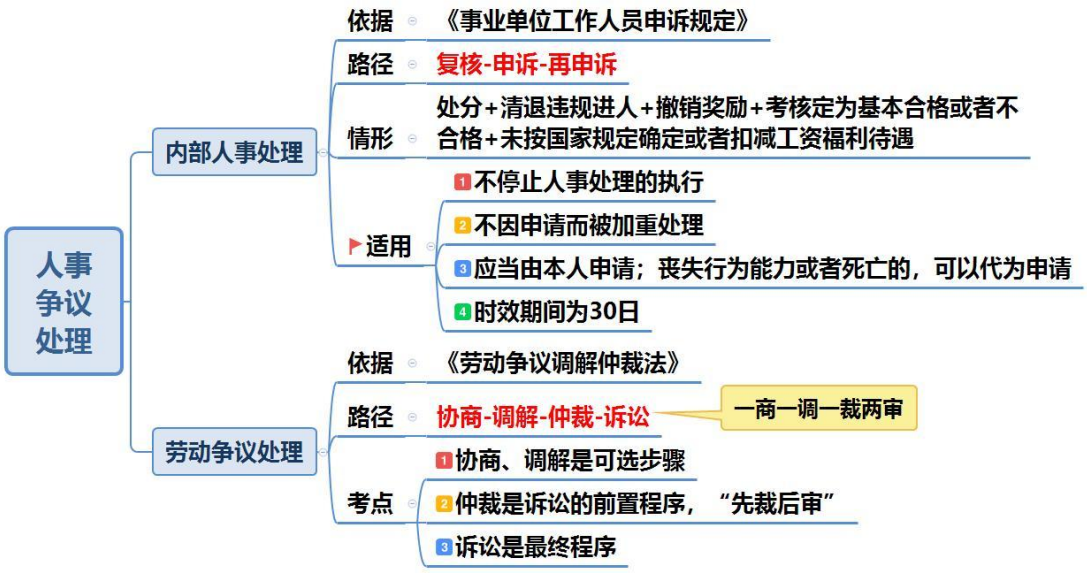
【解析】途径：4 个步骤，即协商、调解、仲裁和诉讼，口诀“一商一调、一裁两审”，“一商”指的是协商，“一调”指的是调解，“一裁”指的是仲裁，“两审”指的是诉讼当中的一审和二审/终审。考查多选题时通过口诀记忆。

1. 协商：发生劳动争议，劳动者可以与用人单位协商，也可以请工会或者第三方共同与用人单位协商，达成和解协议（是可选项，可以协商，也可以不协商）。

2. 调解：当事人不愿协商、协商不成或者达成和解协议后不履行的，可以向调解组织申请调解（找中间人，引入第三方，单位中有调解委员会，也是可选项，可调可不调）。

3. 仲裁：不愿调解、调解不成或者达成调解协议后不履行的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁（仲裁不能跳过，有“先裁后审”的法定要求，先仲裁，不服才能到法院诉讼）。

4. 诉讼：对仲裁裁决不服的，除本法另有规定的外，可以向人民法院提起诉讼。



【注意】人事争议处理：

1. 内部人事处理：

（1）依据：《事业单位工作人员申诉规定》。

（2）路径：复核-申诉-再申诉。

（3）情形：处分+清退违规进人+撤销奖励+考核定为基本合格或者不合格+未按国家规定确定或者扣减工资福利待遇。

（4）适用：

①不停止人事处理的执行。

②不因申请而被加重处理。

③应当由本人申请；丧失行为能力或者死亡的，可以代为申请。

④时效期间为 30 日。

2. 劳动争议处理：

（1）依据：《劳动争议调解仲裁法》。

（2）路径：协商-调解-仲裁-诉讼（一商一调，一裁两审）。

（3）考点：

①协商、调解是可选步骤：协商和调解这两个步骤是可以跳过的，是可选项，不是必须的，可调可不调，可协商可不协商。

②仲裁是诉讼的前置程序，应“先裁后审”。

③诉讼是最终程序：诉讼是最后一步。

试题演练

1.（2025 四川省属·判断）某事业单位职工吴某因工作违纪被单位记过处分，吴某对该处分不服，可以向人民法院提起行政诉讼。（　）

【解析】1.对处分（人事处理）不服，应该申请复核，对复核结果不满意，可以提出申诉、再申诉。【选×】

2.（2022 四川省属·判断）事业单位工作人员对人事处理不服，申请复核和提出诉讼、再诉讼必须当面提交申请书。（　）

【解析】2.应是提出申诉、再申诉；不是必须当面提交申请书，也可以邮寄或者传真。【选×】

3.（2023 四川省属·判断）某事业单位工作人员小李因工作严重失误，被所在单位处分，小李不服，申请复核。在复核期间，应暂时取消小李所受处分。（　）

【解析】3.复核、申诉、再申诉期间不停止人事处理的执行。【选×】

4.（2022 四川雅安·判断）事业单位工作人员与所在单位作为平等主体发生的争议，与劳动争议性质相同，可以适用《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》的规定。（　）

【解析】4.关键词“平等主体”，适用《劳动争议调解仲裁法》。【选√】

5.（2021 四川省属·单选）下列说法不符合事业单位工作人员申诉规定的是（　）。

A.复核、申诉、再申诉期间不停止人事处理的执行

B.申请复核或者提出申诉、再申诉的时效期间为 30 日

C.复核、申诉、再申诉，只能由事业单位工作人员本人申请

D.在处理决定作出前，申请人可以以书面形式提出撤回复核、申诉、再申诉的申请

【解析】5.选非题。C 项：说法过于绝对，有特殊情况，比如丧失行为能力的植物人可以由近亲属或监护人代为申请，当选。A 项：关键词“不停止”，排除。B 项：说法正确，排除。D 项：书面形式提出撤回，白纸黑字写下来，排除。【选 C】

6.（单选）受理事业单位工作人员申诉的委员会组成人数应当是单数，并且不得少于（　）人。

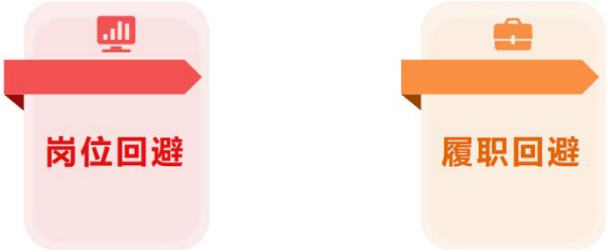
A.3　　B.5

C.7　　D.11

【解析】6.【选 A】

第七节　回避规定

《单位人事管理回避规定》



【解析】回避规定：依据《事业单位人事管理回避规定》（2020 年 1 月 1 日正式实施，新条例，主要规定了哪些情况需要回避），分为岗位回避（重点）、履职回避。

一、岗位回避

事业单位工作人员凡有下列亲属关系的，不得在同一事业单位聘用至具有直接上下级领导关系的管理岗位，不得在其中一方担任领导人员的事业单位聘用至从事组织（人事）、纪检监察、审计、财务工作的岗位，也不得聘用至双方直接隶属于同一领导人员的从事组织（人事）、纪检监察、审计、财务工作的内设机构正职岗位：

1.夫妻关系；

2.直系血亲关系，包括祖父母、外祖父母、父母、子女、孙子女、外孙子女；

3.三代以内旁系血亲关系，包括叔伯姑舅姨、兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、侄子女、甥子女；

4.近姻亲关系，包括配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女的配偶及子女配偶的父母、三代以内旁系血亲的配偶；

5.其他亲属关系，包括养父母子女、形成抚养关系的继父母子女及由此形成的直系血亲、三代以内旁系血亲和近姻亲关系。

夫妻直旁姻养继，不得直管上下级。

一方若为领导人，人监财审需回避。

双方若为同领导，人监财审避正职。

【补充】岗位等级不同的一般由岗位等级较低的一方回避；

岗位等级相同或者岗位类别不同的，根据工作需要和实际情况决定其中一方回避。

【解析】岗位回避：

1.事业单位工作人员凡有下列亲属关系的，“三不得”：亲属关系包括夫妻关系；直系血亲关系；三代以内旁系血亲关系（如叔伯、姑姑、舅舅、兄弟姐妹、侄女、外甥）；近姻亲关系（如配偶的父母、兄弟姐妹以及他们的配偶）；其他亲属关系（如养父母子女、继父母子女）；简单了解即可，考查简单，常考夫妻、父母、兄弟姐妹的亲属关系。重点考查“三不得”：

（1）不得在同一事业单位聘用至具有直接上下级领导关系的管理岗位：有三个要点，即“同一事业单位”“直接上下级领导关系”“管理岗位”。比如甲的父亲是某事业单位某部门的科长，甲不能去该部门做科员，甲与其父亲在同一事业单位、科长和科员是直接上下级领导关系、科长和科员都是管理岗，满足三个条件，需要回避。

（2）不得在其中一方担任领导人员的事业单位聘用至从事组织（人事）、纪检监察、审计、财务工作的岗位（多选题考点，记忆口诀“人间财神”）：如甲的父亲是某学校的校长（领导人员），甲不能在学校从事财务工作，可能会贪污；同时也不能从事组织（人事）、纪检监察、审计工作（可能会徇私舞弊）；甲可以当小老师、从事后勤采购、从事教务工作。

（3）不得聘用至双方直接隶属于同一领导人员的从事组织（人事）、纪检

监察、审计、财务工作的内设机构正职岗位：比如甲是某小学人事科科长，甲的丈夫是财务科科长，隶属于同一领导人员——校长，而且从事的是“人间财神”四类岗位的正职，此时需要回避，一个管人，一个管钱，容易架空校长。

（4）口诀：夫妻直旁姻养继，不得直管上下级（1）；一方若为领导人，人监财审需回避（2）；双方若为同领导，人监财审避正职（3）。

2. 补充：岗位等级不同的一般由岗位等级较低的一方回避（岗位等级较高的一方的工作更加重要）；岗位等级相同或者岗位类别不同的，根据工作需要和实际情况决定其中一方回避。

二、履职回避

事业单位工作人员应当回避的履职活动包括：

1. 岗位设置、公开招聘、聘用解聘（任免）、考核考察、奖励、处分、交流、人事争议处理、出国（境）审批；

2. 人事考试、职称评审、人才评价；

3. 招生考试、项目评审、成果评选、资金审批与监管；

4. 其他应当回避的履职活动。

事业单位工作人员履行以上所列职责时，有下列情形之一的，应当回避，不得参加相关调查、考察、讨论、评议、投票、评分、审核、决定等活动，也不得以任何方式施加影响：

（1）涉及本人利害关系的；

（2）涉及与本人有上述所列亲属关系人员的利害关系的；

（3）其他可能影响公正履行职责的。

【解析】履职回避（考查较少）：和岗位无关，与工作职责相关。

1. 事业单位工作人员履行以上所列职责时，有下列情形之一的，应当回避，不得参加相关调查、考察、讨论、评议、投票、评分、审核、决定等活动，也不得以任何方式施加影响：

（1）涉及本人利害关系的：如甲是负责公开招聘的工作人员，张三要报名参加本次公开招聘考试，但是甲与张三之间有债务往来（有利害关系），公开招聘时甲需要回避，因为甲有可能会给张三“放水”或者“开绿灯”，对他人不公

平。

（2）涉及与本人有上述所列亲属关系人员的利害关系的。

（3）其他可能影响公正履行职责的。

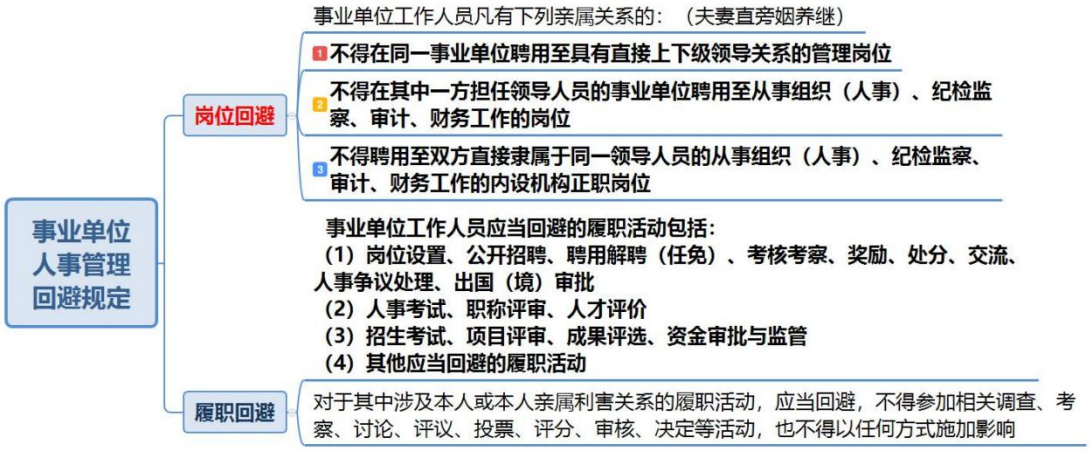
2. 事业单位工作人员应当回避的履职活动包括：都是比较敏感的职务，需要回避。

（1）岗位设置、公开招聘、聘用解聘（任免）、考核考察、奖励、处分、交流、人事争议处理、出国（境）审批。

（2）人事考试、职称评审、人才评价。

（3）招生考试、项目评审、成果评选、资金审批与监管。

（4）其他应当回避的履职活动。



试题演练

1.（2021 四川雅安·判断）事业单位工作人员具有夫妻关系的，不得在同一事业单位聘用至具有直接上下级领导关系的管理岗位。（　）

【解析】1. 夫妻关系是亲属关系。【选√】

2.（判断）事业单位工作人员岗位回避要求岗位等级不同的由岗位等级较高的一方回避。（　）

【解析】2. 由岗位等级较低的一方回避，因为不那么特别的重要。【选×】

3.（2022 四川泸州·单选）事业单位的工作人员，参与（　）等工作时，对于其中涉及与本人或本人亲属有利害关系的履职活动，应当回避。

①公开招聘　　②考核考察

③职称评审　　④资金审批

A.①②③④　　B.①②③

C.①②④　　D.②③④

【解析】3.考查履职回避。【选 A】

4.（2023 四川泸州·单选）陈某是某事业单位的负责人，则下列人员中，不适宜被聘用到该事业单位从事审计工作的有（　）个。

①陈某的侄子　　②陈某的配偶

③陈某的养女　　④陈某的小学同学

A.1　　B.2

C.3　　D.4

【解析】4.选非题。找陈某的亲属，①②③属于陈某的亲属，①陈某的侄子是三代以内旁系血亲关系，②陈某的配偶是夫妻关系，③陈某的养女是其他亲属关系（养父母子女、继父母子女等）。④陈某的小学同学与陈某没有亲属关系，不需要回避。【选 C】

5.（多选）事业单位回避类型包括（　）。

A.提拔回避　　B.履职回避

C.事务回避　　D.岗位回避

【解析】5.B、D 项：事业单位回避类型包括两种，即履职回避和岗位回避，当选。【选 BD】

【注意】

1.事业单位奖励包括嘉奖、记功、提职和授予荣誉称号（错误），原因：事业单位奖励包括嘉奖、记功、记大功和授予荣誉称号。

2.给予工作人员记大功，一般不超过工作人员总数的 2%（错误），原因：

给予工作人员记功，一般不超过工作人员总数的 2%；给予工作人员嘉奖，一般不超过工作人员总数的 20%。

3. 开除处分由事业单位主管部门决定，并报同级事业单位人事综合管理部门备案（正确），原因：开除处分是最严重的，事业单位不能自己决定，由主管部门决定并报同级事业单位人事综合管理部门备案。事业单位工作人员的处分可以由事业单位或者主管部门决定，但是开除比较特殊，必须由事业单位主管部门决定。

4. 钱某受到降低岗位等级处分，在受处分期间不得参加专业技术职称评审（正确），原因：记过以上处分（包括降低岗位等级），不得参加。

5. 事业单位工作人员受到警告处分的。在作出处分决定的当年，年度考核不能确定为合格等次（错误），原因：不能确定为优秀等次。

6. 事业单位工作人员在受处分期间受到新的处分的，其处分期为原处分期已执行的期限与新处分期限之和，但是最长不得超过 48 个月（错误），原因：处分期为原处分期尚未执行的期限与新处分期限之和。

7. 事业单位工作人员工资包括基本工资、绩效工资和津贴补贴（正确）。

8. 事业单位工作人员对涉及本人的人事处理不服的，可以向主管部门申请复核（错误），原因：找原单位申请复核，申诉、再申诉找主管部门或者事业单位人事综合管理部门。

9. 申请复核或者提出申诉、再申诉的时效期间为 30 个工作日（错误），原因：时效期间为 30 日。

10. 答疑途径：粉笔圈子@粉笔王小雪。四川考查条例比较多，而且涉及新老条例的交替，容易混淆，有问题可以随时@老师。

遇见不一样的自己

Be your better self